

מסורת הש"ס

מי שהיה פרק תשיעי פסחים

צו.

עין משפט
נר מצוה

א [מיי] פ"ד מהל' פסולי
העוקשין פל"ן:
בב ב מיי פ"ד מהל'
ק"פ הלכה ו:
ג ג מיי פ"ד מהל' פסולי
העוקשין הלכה ח:
ד ד שם הלכה ט:

רבינו הגנאל

ואסיקנא אלא לאו שנמצא
קודם שחיטה והמיר
מקודם שחיטה קא מבעט
לה תנא דלא קריבה.
(מיהא כלומר הנמצא)
[מיהא שפיעין דהנמצא]
אחר שחיטת הפסח הוא
קרב שלמים וכן ומורו.
אבל הנמצא קודם שחיטה
אינו קרב לא הוא ולא
תמורתו תיובתא דרבה.
אמר שמואל כל שבחטאת
מתה בפסח קרב שלמים
כל שבחטאת רועה בפסח
נמי רועה, ואתקף עליה
רב יוסף הרי חטאת
שעברה שנתה דלרעה
אזלא, דאמר ר"ל בתמורה
פ"ד חטאת שעברה שנתה
דראין כאלו עומדת בבית
הקברות ורועה, ואילו פסח
שעברה שנתו קרב שלמים,
הנני כשב לרבות פסח
אזלא, כשהוא אומר אם
כשב לרבות פסח שעברה
שנתו ושלמים הבאים
וכו', ושנינו כי קאמר
שמואל כל שבחטאת רועה
בפסח נמי רועה ונאבדון
ונמצאו, אבל בדרחין כגון
שעברה שנתה ונחלו לא
אמר שמואל, ובאבדון מי
משכחת להא דשמואל,
והא אבדוה בשעת הפרשת
אזרות, דלרבנן אע"פ
שנמצאת הראשונה לרעה
אזלא, דתנן בתמורה פ"ד
שחיטת חטאת אבדה
והפריש אחרת תחתיה
ונמצאת הראשונה והרי
שחיטת עומדת המימות
וכו', ודייקין מיהא נמצאת
אחר, שנתכפרו בעלים
מחלה, מכלל שאם נמצאת
קודם שחיטתו בעלים
רועה, ואילו בפסח היכא
דאבדו ונמצא אחר (הפסח)
[וצאת] קודם שחיטה קרב
שלמים, ושנינו שמואל
כרבא סבירא ליה (ל)
דאמר במשנתא דקמי
הא שחיטה קבעה, והא
מדאמר ר' יוחנן עלה אין
לך פסח שקרב שלמים
אלא שנמצא אחר שחיטה,
מכלל דשחיטה קבעה.
מכלל דשמואל סבר חצות
קבעה ולא שחיטה, ודחינן
אבדוה בפתולת פ"ד אמר
אבדוה בשעת הפרשה
מתה, והרי כל אבדוה
לרבי מתה, דקמני בבתי
במסכת תמורה ושניה
מתה דברי רבי, ואילו
פסח שאבדו ונמצא קודם
חצות רועה, ודחינן אבדוה
ונמצאת קודם חצות לאו
בתמורה בחתולת פ"ד אמר
רבא אבדוה לילה לא
שמה אבדוה, אינו הוא
אמרין הוה אי הכי רועה
לר' היכי משכחת לה.

(א) נראה דג"י אחרת הי'
לכינוי גמ' וי' גורס שמי
לשמות דאיתא כגון ויהלן
עמוד ב' הכל כגון א' ועי'.

אילימא שנמצא קודם שחיטה והמיר בו קודם שחיטה פשיטא
למה ל' קרא. ואע"ג דקמני ליה צמתי' לאשמעינן
דאיכא תמורה דלא קרבה מ"מ לא אינטיריך להכי:
פשיטא, השתא לא שייך לשנויי דקרא אסמכתא בעלמא כדשני
לעיל דאם כן קרא למאי אתא:
אלא דאו שנמצא קודם שחיטה.

תמיה ללישנא קמא מאי
מקשה אבי לרבה מהך דרייתא והלא
סיפא מסייעתא לו דהדיא דמסיק
השתא וזהו תמיה לומר שלא ידע אבי
סיפא דברייתא דמקשי מיניה:
אמר שמואל כ' שבחטאת מתה
בו', שמואל כרבי וירא סבר
דאמר חלות קצת מדל"ר יוחנן אין
הפסח קרב שלמים אלא שנמצא אחר
שחיטה והכי (ל) דייקן לקמן:
ובל"א הוא והרי בו', תמיה
דפריך אסיפא דמילתיה
דכל שצחטאת רועה וארישא נמי
איכא למיפך דהא תמורת חטאת
(ל) [אין] שמתו בעליה דלמיתה אזלא
ואלו בפסח אמרי' צמתי' תמורת
הפסח רועה אלא מקרי קודם חלות
דקציעה חלות וכן ומתו בעליה אמר
לקמן דאי מת קודם חלות דקציעה
חלות: **ר"א** אותה באי"ו היא
בבית הקברות. נקט הכי משום
דחמית צית הקברות לאו דמיה היא
וכמו כן עברה שנתה לא חשיב דחוי
כמו מתו או נתכפרו בעליה:

ור"ע, פירש רש"י ויפלו דמיה
לקין נשחטק ממנדרש של
יהודיע ואין נראה לרבי"א דלא נאמר
מדרש יהודיע אלא בהפריש מעות
לחטאתו או לאשמו ונשמיר מהם
או אבדו והפריש אחרים ואחר כך
נמצאו דמה שנשמיר יפלו לנדבה
אבל כזי האי גוונא שלא נתכפרו
עדיו דעלים אמרינן תימכר ויציא
אחרת צדמיה והביא ר"י ראה לדכיו
דמין דפריך ולד חטאת (תמורה דף כ'
) ושאלה אס משכפרו כו' ואם עד
שלא כפרו בעליה תרעה עד שסמכתא
ותמכר ויציא אחרת צדמיה והשתא
צדמיה גמורה כמו אבדה דמדי ריש
לקיש לאחר כפרה דמתה קמני עד
שלא כיפרו יציא צדמיה אחרת צעברה
שנתה דלאו דחוי גמור הוא דאף לאחר
שכיפרו בעליה אינה מתה לא כל שכן

שאם נסתמא קודם כפרה דציא אחרת צדמיה: **קודם** חצות
דאו אבדו הוא. פירוש וכזי האי גוונא לא איירי שמואל דהא שנינו
כי קאמר שמואל בצדיון קאמר: **אלא** רועה לרבי היכי משכחת
לה, דליכא לימיר כגון שנאבדה צלילה דאבדת לילה לאו שמה
אבדה ושמואל בצדיון איירי כדפרישית:

כדרי

שאם נסתמא קודם כפרה דציא אחרת צדמיה: **קודם** חצות
דאו אבדו הוא. פירוש וכזי האי גוונא לא איירי שמואל דהא שנינו
כי קאמר שמואל בצדיון קאמר: **אלא** רועה לרבי היכי משכחת
לה, דליכא לימיר כגון שנאבדה צלילה דאבדת לילה לאו שמה
אבדה ושמואל בצדיון איירי כדפרישית:

יכול אף לפני הפסח כן. תמורת הפסח שנמצא לפני פסח (שני)
תהא קריבה שלמים: **תלמוד לומר** הוא. פסח הוא הפסח כשר קרב
ואין תמורתו קריבה. לאו תמורת ההוא דקרב קא מבעט אלא הכי
קאמר יש תמורת פסח שאינה קריבה: **פשיטא**, דלא קרבה דהא

יכול אף לפני הפסח כן תלמוד לומר י הוא
הוא קרב ואין תמורת הפסח קריבה היכי
דמי אילימא שנמצא קודם שחיטה והמיר
בו קודם שחיטה פשיטא למה ל' קרא אלא
לאו שנמצא קודם שחיטה והמיר בו אחר
שחיטה תיובתא (ל) דרבא תיובתא אמר שמואל
כל שבחטאת מתה בפסח קרב שלמים וכל
שבחטאת רועה בפסח נמי רועה ורבי יוחנן
אמר אין הפסח קרב שלמים אלא שנמצא
אחר שחיטה אבל קודם שחיטה לא מתקין
לה רב יוסף וכללא הוא והרי חטאת שעברה
שנתה דלרעה אזלא (ל) דא"ר שמעון בן לקיש
חטאת שעברה שנתה רואין אותה כאילו
היא עומדת בבית הקברות ורועה ואילו
בפסח כי האי גוונא קרב שלמים (ל) דתניא
כשב לרבות את הפסח לאלויה כשהוא אומר
אם כשב לרבות את הפסח שעברה שנתו
ושלמים הבאין מחמת פסח לכל מצות
שלמים שטעונים סמיכה נסכים ותנופת חזה
ושוק כשהוא אומר (ל) אם עז הפסיק הענין
לימד על העז שאין טעון אליה אל" כ' קאמר
שמואל באבדון בדרחין לא אמר ואבדו
מי משכחת לה והרי אבודה בשעת הפרשה
לרבנן דלרעה אזלא (ל) דתנן הפריש חטאתו
ואבדה והפריש אחרת תחתיה ונמצאת
הראשונה והרי שתיהן עומדות אחת מהן
תקרב ושניה תמות דברי רבי וחכמים
אומרים אין חטאת מתה אלא שנמצאת
לאחר שנתכפרו בעלים הא קודם שנתכפרו
בעלים רועה ואילו בפסח היכא דאבדו ונמצא
אחר חצות קודם שחיטה קרב שלמים שמואל
כר' סבירא ליה דאמר אבודה למיתה אזלא
והא כל אבודה לרבי מתה ואילו בפסח
היכא דאבדו קודם חצות ונמצא קודם חצות
רועה קודם חצות לאו אבדו הוא כדרבא
(ל) דאמר רבא י אבדוה לילה לאו שמה
אבדוה אלא רועה לרבי היכי משכחת לה
כדרי

שנתו קרב: ה"ג כי קאמר שמואל בצדיון דחיון לא אמר ונאבדון מי

משכחת לה כו'. כי אמר שמואל כל שצחטאת מתה לאו אכולהו קאי אלא
אכפרו בעליה לחודש שהיא על ידי איבוד ואמתו בעליה לא קאי דלא
משכחת ביה רועה אלא אכפרו בעליה לחוד קא משכחת ליה לרועה
כדלקמן וגבי פסח נמי אכפרו בעליה קאי וכללא הוא דכל פסח שכיפרו
בעליה (ל) בחר רועה אל כיולא בו צחטאת רועה וקרב שלמים אס כיולא
בו צחטאת מתה אלא אס חטאת דחיה כגון עברה שנתה שצחטאת
חטאת שאבדה עד שהפריש אחרת תחתיה ונמצאת קודם הקרבת השניה לרבנן דפליגי עליה דרבי צמס' תמורה (דף כ'): ואמר דלרעה
אזלא דתנן המפריש חטאת כו': אין חטאת מסה. משום כיפרו בעליה אלא האבדה בשעת כפרה ונמצאת אחר שנתכפרו בעליה הא נמצאת
קודם כפרה כיון דאמרי רבנן לא מתה היא לה מותר חטאת ורועה ודמיה לשופרות: ואילו צפסת. כי האי גוונא אבד אבד בשעת הפרשה ונמצא
קודם שחיטה אחר חלות: קרב שלמים. כר' וירא דאמר (ל): קודם חלות ואחר חלות שנינו. אלמא פסח שהיה לפנינו בשעת כפרה וכלבד שיהא אבדו
בחלות קרב שלמים: שמואל כר' סבירא ליה. ורועה צחטאת דקאמר שמואל לקמיה (ל) פירש. והוא הדין דמאי לתרזי שמואל כרבה סבירא ליה
דאמר (ל) קודם שחיטה שנינו ובפסח נמי אבדו בשעת הפרשה רועה ולקמן (ל) פירש. והוא הדין דמאי לתרזי שמואל כרבה סבירא ליה
רועה דקציעה חלות: קודם חלות. שהיא שעה שאינה ראויה לו להקרבה: לאו אבדו הוא. ואפי' הפריש אחר תחתיו קודם שנמצא לאו (מיתה) אבדו
חשיב ליה: דאמר רבא. גבי חטאת אבדת לילה והפריש אחרת תחתיה צלילה ונמצאת (תחתיה) לאור הבוקר אפי' לר' לאו למיתה אזלא
אלא לרעה הואיל וליילה לאו שעת הקרבה היא: אלא רועה לרבי. בצדיון היכי משכחת לה דמיקום כל שצחטאת רועה דשמואל:
לאחריתא

(א) יומא דף סו. תמורה
דף כב, (ב) [לעיל כ':]
תמורת דף כב: ונחית דף כב:
ט, (ג) תמורת דף כב:
[נמצות פ.ל. ד] (ד) תמורה
ש, (ה) [בכורות טז.],
(ו) רש"י, (ז) [ושקלים פ"ו]
מ"ן, (ח) בלחית רועה
אס כיולא בו צחטאת רועה
אבל אס חטאת כר' רש"י,
(ט) [לעיל כ':] (י) וכן
תמיה עור צב"ק ד. ד"ה
לאו ונחית ער. ד"ה ויהא
ונגדה לר' ד"ה אילמא
יש מקום לענין צמתי'
מ"ק. ד"ה לאמרי צמ'
נד: סדרי לענין ופשיט'
ד"ה והמיתא, (כ) רש"י,
(ל) רש"י.

תורה אור השלם

1. ואמרתם זבח פסח
הוא לך אשר פסח על
בתי בני ישראל במצרים
כנגדו את מצרים ואת
בתינו הציל ויך ויך ויך
וישחטוהו: שבות כי בו
2. אם בשב הוא מקריב
את קרבנו ויחריב אתו
לפני ידו: וירקא ג'
3. ואם עז קרבנו
והקריבו לפני ידו:
ויקרא ג' ב

הגהות הב"ח

(א) גמ' תיובתא דרבה
תיובתא:

מוסף רש"י

רואין אותה כאילו
היא עומדת בבית
הקברות ורועה. כלומר
כל מקום שהיא שם
רואין אותה כאילו היא
עומדת בבית הקברות,
שכן קא יוכל לנכס
אחרת ולחטותה, ורועה
עד שסמכתא (תמורה כב.
ו) וביני ויחא (סו) אכל לא
מתחטאת הממות היא, אלא
שאינה קריבה, הלכך רועה
עד שיפול נה מוס ותימכר
(יחא שם). אין חטאת.
שכפרו בעליה, מתה
אלא שנמצאת לאחר
שנתכפרו בעלים.
בחרת, הא אס נמצאת
קודם לך, כי הא שחיטת
עומדות ונתכפר חלות
מהן, שיה רועה (נחיות
פ. מב"ח). אבדת לילה
לאו שמייה אבדת.
אס אבדה צלילה והפריש
אחרת תחתיה, לאו שמה
אבדה ואפי' לרבי דאמר
אפילו נמצאת קודם כפרה
מתה, היא חסא לאו שמה
דאפילו וליילה לאו מתי
לאקריבה והיא נמצאת ביום
ההוא, לאו שמה אבדה,
ורועה אס נתכפר בחתרת
(תמורה כב.).